



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° ~~00002280~~ 2025

Tocache, **26 AGO 2025**

VISTO, el Informe N° 094-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS, el Expediente N° 016-2025436950, con Cuarenta y Uno (41) folios;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 016-2025436950 de fecha 13 de agosto del año 2025, don **Evaristo CHIHUALA PONTE**, *identificado con DNI N° 25422478; con domicilio para los efectos procesales en la Av. 150 Mz E lote 3 Proa Chalaca Ciudad Pachacútec Ventanilla Callao, Celular 937520503 correo Evaristochihuala7@gmail.com.* solicita el pago del reintegro de la bonificación especial mensual por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, más los intereses legales generados hasta la fecha de su otorgamiento e indemnización económica por el perjuicio y daño ocasionado, en mérito al artículo 48º de Ley del Profesorado, modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 019-90-ED;

Que, don **Evaristo CHIHUALA PONTE** solicita que se le expida la respectiva resolución de la UNIDAD EJECUTORA 303 - TOCACHE, el reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación, desde mayo a diciembre 1992, mayo a diciembre 1993, junio a diciembre 1994, mayo a diciembre 1995, mayo a diciembre 1996, abril a diciembre 1997, abril a diciembre 1998, mayo a diciembre 1999.

Que, el art. 48º de la Ley N° 24029 "Ley del Profesorado", modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 019-90-ED y vigente desde el 01 de mayo de 1990, establecía que: El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El personal Directivo y Jerárquico, así como el personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total." Al respecto, dichas normas fueron derogadas por la DÉCIMO SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL" Y POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL", APROBADA MEDIANTE D.S. N° 004-2013-ED, por lo cual la bonificación especial por



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002280 2025



preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total dejó de ser exigible a partir de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial;



Que, el art. 10º del D.S. N° 051-91-PCM precisa que lo dispuesto en el art. 48º de la Ley del Profesorado modificada por Ley N° 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Supremo, entendiéndose como Remuneración Total Permanente la establecida en el inc. a) del art. 8º del mismo decreto supremo, es decir *"aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad"*, la cual percibió en forma normal durante el tiempo que laboró bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y su modificatoria, el art. 1º de la Ley N° 25212; POR LO QUE LO SOLICITADO NO ES ATENDIBLE;

Que, En ese sentido, a la administrada no le corresponde el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, así como tampoco el pago de los intereses legales e indemnización económica por perjuicio y daño presuntamente ocasionado; esto en aplicación del principio según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal y al haberse desestimado la petición principal, éstas también devienen en improcedentes.

Que, Ley N° 32185 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, en su Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público 4.1 Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante Ley N° 31495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00022802025

de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada, en su Artículo I, Objeto de la Ley dice:
"La presente ley tiene por objeto reconocer el derecho de los docentes, activos, cesantes y contratados, en sede administrativa, a percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo 48^o de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, tomando como base su Remuneración Total, sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada";



Que, la precitada Ley en su Artículo 3, Periódico de Aplicación, indica: "La presente ley será de aplicación a los docentes, activos, cesantes y contratados, beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, solo respecto al periodo en que estuvo vigente dicho artículo, es decir, desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012".



Que, Artículo 6 de la Ley N° 31495; dispone: Creación del fondo denominado Fondo de Bonificaciones Magisteriales, de carácter intangible, orientado al pago de deudas por concepto de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, indicando que la Dirección Nacional del Tesoro Público asignara el monto que determine al citado fondo. Dicho fondo hasta la fecha no se ha creado;

Que de acuerdo al Artículo 109 de la Constitución Política del Perú, se establece que las leyes deben ser cumplidas desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial; sin embargo, la Ley N° 31495, requiere ser reglamentada para su correcta aplicación, por lo que su vigencia queda supeditada a la aprobación de tal reglamento,

Que, el Artículo 6° (Ingresos del personal) de la Ley N° 32185 y de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, señala que se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, e/ reajuste o incremento de remuneraciones bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas, conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002280 2025



prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas" Y;

Que, por los fundamentos fácticos y jurídicos expresados en los considerandos de la presente Resolución, es necesario desestimar la pretensión del recurrente, declarándole improcedente en la forma que se precisa en la parte resolutive;



De conformidad con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 015-2002-ED, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, por lo fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución, la solicitud de recalcular de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente del 30% de la remuneración total o íntegra, más los intereses legales, desde mayo a diciembre 1992, mayo a diciembre 1993, junio a diciembre 1994, mayo a diciembre 1995, mayo a diciembre 1996, abril a diciembre 1997, abril a diciembre 1998, mayo a diciembre 1999, presentado por don **Evaristo CHIHUALA PONTE**, identificado con **DNI N° 25422478**, docente contratado,

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente Resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado mediante D.S N° 004-2019-JUS.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
JLA/QAJ
GTR/R-GRR/H